

Templates

Modelos estruturais de voto para RI e ED, com marcadores harmonizados.

Data	5 de outubro de 2026
Origem	Turma Recursal do TJPR
Fonte	05_TEMPLATES_VOTO_V4 e fórmulas dos dois modelos de Guia de Estilo

1. Escopo

Esta edição contém os cinco IDs de origem, com estruturas e marcadores harmonizados, e o modelo ED-NAO-CONHECIDO, incluído para coerência com a inadmissibilidade prevista no Guia. Não contém modelos de MS.

RESSALVA

A organização dos modelos não equivale a aprovação institucional. A escolha e a aplicação observam as regras de aplicação, os critérios operacionais e o resultado definido para o caso.

4.1	RI-CONHECIDO	RI conhecimento e julgamento do mérito	04
4.2	RI-NAO-CONHECIDO	RI não conhecimento	06
4.3	ED-REJEICAO	ED conhecimento e rejeição	07
4.4	ED-ACOLHIMENTO	ED acolhimento integral ou parcial	08
4.5	RI-CONJUNTO	RI julgamento conjunto	09
4.6	ED-NAO-CONHECIDO	ED não conhecimento	10

2. Convenções

Cada modelo combina texto fixo, blocos condicionais e lacunas. Nesta edição, os marcadores aparecem como filete lateral e destaque de cor; no arquivo de texto, mantêm a grafia entre colchetes e chaves.

SE condição Texto do bloco.	Bloco condicional [SE condição] ... [/SE]. Copiar somente quando a condição estiver demonstrada; retirar os marcadores.
PARA CADA recurso Texto do bloco.	Bloco repetido [PARA CADA recurso] ... [/PARA]. Repetir por recurso; retirar os marcadores.
conteúdo variável	Lacuna {conteúdo variável}. Preencher com informação do caso ou conclusão adotada.
alternativa A alternativa B	Alternativa {A B}. Selecionar uma alternativa e retirar as demais.
Texto fora de marcadores.	Texto fixo formulação desta edição, aplicável após verificação de compatibilidade. Alterações necessárias são validadas, sem reprodução de afirmações incompatíveis.

Os metadados ID, classe, resultado e aplicação não integram o voto. Ementa e conteúdos variáveis observam o Guia, inclusive quanto à primeira menção completa aos diplomas normativos.

3. Blocos comuns

3.1 Gratuidade

Nos modelos, a lacuna **análise e decisão sobre gratuidade** exige texto específico.

Comprovados os pressupostos e definido o deferimento, a fórmula de referência é:

De plano, da análise dos autos, verifica-se a presença de elementos probatórios aptos a comprovar a situação de vulnerabilidade econômica, razão pela qual concedo à parte recorrente a gratuidade da justiça.

Nos ED ou no julgamento conjunto, adequar a designação da parte beneficiária. A fórmula não é usada quando o pedido for indeferido ou não houver questão a decidir.

3.2 Honorários

O padrão de origem adota 20%. Sua utilização pressupõe a definição da verba, do percentual e da base de cálculo conforme o caso; por isso esta edição usa lacunas próprias, que tornam a escolha expressa. A base da condenação e a base da causa não são alternativas indiferentes.

No desprovimento ou não conhecimento, inserir a fórmula compatível após a definição da sucumbência. No provimento total ou parcial, utilizar o bloco correspondente quando aplicável ao regime examinado. Circunstâncias especiais recebem análise própria.

3.3 Suspensão de exigibilidade

O bloco só é ativado quando houver benefício deferido à parte condenada e obrigação cuja exigibilidade deva ser suspensa. A existência do pedido não basta.

3.4 Jurisprudência dos ED

O modelo de rejeição deixa variável a inserção de precedente. As referências de origem foram preservadas no registro documental, sem se tornarem citações obrigatórias de todos os embargos.

4. Modelos

4.1 RI-CONHECIDO

RECURSO INOMINADO

Resultado	Conhecimento; desprovimento, parcial provimento ou provimento
-----------	---

Aplicação	Recurso admitido, com exame do objeto devolvido
-----------	---

ementa

Relatório dispensado, nos termos do Enunciado nº 92 do Fonaje.

SE houver questão de gratuidade a decidir

análise e decisão sobre gratuidade

Satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, o presente recurso merece ser conhecido.

SE houver questões preliminares ou prejudiciais

análise das questões preliminares ou prejudiciais e consequências para o mérito

Cinge-se a controvérsia à **objeto da controvérsia**.

desenvolvimento da fundamentação compatível com as questões efetivamente examinadas

Sendo assim, à luz da legalidade e da jurisprudência, a **manutenção | reforma | reforma parcial** da sentença é a medida que se impõe.

SE desprovimento com confirmação pelos próprios fundamentos

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

SE desprovimento com fundamentação própria ou complementar

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso interposto, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação acima.

RI-CONHECIDO | CONTINUAÇÃO

SE desprovemento e cabível condenação sucumbencial

Em razão da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento de **verbas sucumbenciais cabíveis**, com honorários advocatícios fixados em **percentual definido** % sobre o valor **da condenação | corrigido da causa, quando não houver condenação**, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

SE gratuidade deferida à parte condenada e cabível suspensão de exigibilidade

A exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil.

SE parcial provimento

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto, para o fim de **alteração concreta da sentença**, nos termos da fundamentação acima.

SE aplicável o afastamento da sucumbência pelo parcial êxito recursal

Diante do parcial êxito recursal, inaplicável a condenação da parte recorrente ao pagamento de verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e em conformidade com o entendimento firmado no PUIL nº 3.874/PR.

SE provimento

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto, para o fim de **alteração concreta da sentença**, nos termos da fundamentação acima.

SE aplicável o afastamento da sucumbência pelo êxito recursal

Diante do êxito recursal, inaplicável a condenação da parte recorrente ao pagamento de verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

SE necessária disposição complementar

consequências complementares do julgamento

4.2 RI-NAO-CONHECIDO

RECURSO INOMINADO

Resultado Não conhecimento

Aplicação Hipótese de inadmissibilidade identificada e fundamentada

ementa

Relatório dispensado, nos termos do Enunciado nº 92 do Fonaje.

SE houver questão de gratuidade a decidir

análise e decisão sobre gratuidade

fundamentação da causa específica de inadmissibilidade, com os elementos do caso

Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto, em razão de **causa da inadmissibilidade**, nos termos da fundamentação acima.

SE cabível condenação sucumbencial

Condeno a parte recorrente ao pagamento de **verbas sucumbenciais cabíveis**, com honorários advocatícios fixados em **percentual definido** % sobre o valor **da condenação | corrigido da causa, quando não houver condenação**, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

SE pertinente e verificado para a hipótese

referência complementar ao Enunciado nº 122 do Fonaje ou a precedente aplicável

SE gratuidade deferida à parte condenada e cabível suspensão de exigibilidade

A exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil.

SE necessária disposição complementar

consequências complementares do julgamento

4.3 ED-REJEICAO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Resultado Conhecimento e rejeição

Aplicação Embargos admissíveis, sem vício que justifique acolhimento

ementa

Relatório dispensado, nos termos do Enunciado nº 92 do Fonaje.

Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos e presentes os pressupostos de admissibilidade.

Destaco que tal medida constitui instrumento processual destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõem o art. 48 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e o art. 1.022, incisos I a III, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil.

Diante da alegação de **vícios alegados**, os embargos opostos não comportam acolhimento.

análise individualizada das alegações e confronto com a decisão embargada

SE o julgado enfrentou expressamente os pontos relevantes invocados

O julgado enfrentou expressamente as questões necessárias à solução da controvérsia, inclusive **pontos efetivamente enfrentados**.

SE demonstrado mero inconformismo com o resultado

Os embargos traduzem inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício apto a justificar seu acolhimento.

SE demonstrada pretensão de rediscussão da matéria por via integrativa

Os embargos não comportam utilização como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, ausente vício na decisão embargada.

SE pertinente inserir jurisprudência

precedente verificado e relação com a questão examinada

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra a decisão embargada.

4.4 ED-ACOLHIMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Resultado Conhecimento e acolhimento integral ou parcial

Aplicação Embargos admissíveis, com vício identificado

ementa

Relatório dispensado, nos termos do Enunciado nº 92 do Fonaje.

Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos e presentes os pressupostos de admissibilidade.

Destaco que tal medida constitui instrumento processual destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõem o art. 48 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e o art. 1.022, incisos I a III, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil.

Diante da alegação de **vícios alegados**, os embargos opostos comportam **acolhimento | acolhimento parcial**.

análise dos vícios reconhecidos, com indicação do ponto a corrigir ou integrar

SE houver alteração do resultado

fundamentação dos efeitos modificativos e sua consequência concreta, com exame das exigências processuais pertinentes

SE acolhimento integral

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO dos presentes embargos de declaração, para o fim de **correção, integração ou alteração concreta**, nos termos da fundamentação acima.

SE acolhimento parcial

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL ACOLHIMENTO dos presentes embargos de declaração, para o fim de **correção, integração ou alteração concreta**, nos termos da fundamentação acima.

SE necessária disposição complementar

consequências complementares, inclusive quanto aos pontos preservados

4.5 RI-CONJUNTO

RECURSOS INOMINADOS EM JULGAMENTO CONJUNTO

Resultado Individualizado por recurso

Aplicação Recursos cujo julgamento conjunto seja cabível, com questões comuns ou conexas

ementa com resultado de cada recurso

Relatório dispensado, nos termos do Enunciado nº 92 do Fonaje.

PARA CADA recurso com questão de gratuidade a decidir

identificação da parte, análise e decisão sobre gratuidade

PARA CADA recurso

identificação do recurso e análise individualizada da admissibilidade

SE houver questões preliminares ou prejudiciais

análise das questões, com identificação dos recursos e das partes a que se aplicam

SE houver mérito a examinar

Cinge-se a controvérsia à questão comum e questões específicas devolvidas pelos recursos conhecidos.

fundamentação dos temas comuns, com distinção dos pontos exclusivos de cada recurso

conclusão sobre a sentença, conforme o alcance de cada recurso

Ante o exposto, voto nos seguintes termos.

PARA CADA recurso

parágrafo de dispositivo individualizado: parte recorrente, conhecimento ou não conhecimento, resultado e consequência concreta

parágrafo sobre consequências sucumbenciais e outros efeitos específicos, quando cabíveis

SE gratuidade deferida à parte condenada e cabível suspensão de exigibilidade

A exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência impostas à parte **identificação** fica suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil.

4.6 ED-NAO-CONHECIDO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Resultado Não conhecimento

Aplicação Embargos inadmissíveis; modelo incluído nesta edição

ementa

Relatório dispensado, nos termos do Enunciado nº 92 do Fonaje.

análise da causa específica de inadmissibilidade, com elementos do caso e referências pertinentes

Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO dos presentes embargos de declaração, em razão de **causa da inadmissibilidade**, nos termos da fundamentação acima.

SE necessária disposição complementar

consequências complementares do julgamento

5. Referências e correções

Lei nº 9.099/1995 Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995
https://planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm

CPC Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm

PUIL nº 3.874/PR STJ, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 28 de fevereiro de 2024
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202304332502

SEÇÃO 5 | CONTINUAÇÃO

Foram corrigidos blocos sem fechamento, suspensão iniciada por vírgula, gatilhos vinculados ao mero pedido de gratuidade e a lacuna genérica do julgamento conjunto. Foram diferenciadas a confirmação pelos próprios fundamentos e a manutenção com fundamentação própria, individualizados os resultados e ampliado o catálogo para ED não conhecido.

As menções completas aos diplomas são harmonizadas na montagem final: se o diploma já tiver sido identificado integralmente, utiliza-se a forma subsequente definida no Guia. A operação não altera o conteúdo jurídico do modelo.

REGISTRO

As citações específicas de rejeição da origem permanecem no registro: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2622962/RJ; TJPR, 0052197-71.2025.8.16.0021 e 0010492-60.2025.8.16.0129. Saíram do texto fixo de incidência geral porque exigem pertinência e conferência individual antes do uso.